

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7419/2541

นาง กุสุ มา พิทักษ์ วงศ์
การ ทาง พิเศษ แห่งประเทศ ไทย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 4

พ.ร.บ.ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ.2477 มาตรา 13, มาตรา 16 วรรค
สอง, มาตรา 18 (6), มาตรา 29, มาตรา 31

บทบัญญัติมาตรา 18(6) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืน
อสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 ระบุไว้ชัดเจนว่า บุคคลผู้มีสิทธิ ได้รับเงินค่าทดแทนนั้น
หมายถึงบุคคลผู้เสียสิทธิในการใช้ ทางตามมาตรา 1349 แห่งประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ซึ่งเป็นกรณีเกี่ยวกับทางจำเป็น ส่วนกรณีทางภารจำยอมเป็นทรัพย์สินสิทธิ
อย่างหนึ่ง ต้องบังคับตามบทบัญญัติมาตรา 29ซึ่งบัญญัติไว้โดยเฉพาะ หากอาจะนำ
มาตรา 18(6) มาใช้บังคับโดยอาศัยมาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ในฐานะที่เป็นบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งได้ไม่ ผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สิน
สิทธิหรือทางภารจำยอมตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์
มาตรา 29จะต้องร้องขอรับชำระหนี้หรือรับชดใช้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับ
หนังสือแจ้งตามมาตรา 28, หรือมาตรา 29แล้วแต่กรณี หากในระหว่างเวลา 60 วัน
นั้นผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินมาขอรับชดใช้จากเงินค่าทดแทนและตกลงกับ
เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่ง อสังหาริมทรัพย์นั้นได้ จึงจะมีการ
จ่ายเงินค่าทดแทนให้ตามที่คู่กรณีตกลงกัน หากคู่กรณีตกลงกันไม่ได้เจ้าหน้าที่หรือผู้
ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะต้องนำเงินค่าทดแทนนั้นไปวางทรัพย์ตามมาตรา

31 แต่ในกรณีที่ผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวมิได้ขอรับชดใช้จากเงินค่าทดแทนสำหรับอสังหาริมทรัพย์นั้นภายในระยะเวลา 60 วันก็ไม่มีกรณีที่คู่กรณีจะตกลงกันเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมาย จากเจ้าหน้าที่ที่จะต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์หาชอบที่จะนำเงินค่าทดแทนไปวางทรัพย์ไว้ตามบทบัญญัติมาตรา 31 ไม่ เมื่อจำเลยมีหน้าที่จะต้องจ่ายเงินค่าทดแทนสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนให้แก่โจทก์ แต่จำเลยนำไปวางทรัพย์ไว้ ณ สำนักงานออมสิน โจทก์จึงชอบที่จะได้รับเงินดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการวางทรัพย์นั้น

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 6027 ตำบลวังทองหลวง อำเภอบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เนื้อที่ 50 ตารางวา ตกเป็นภาระจำยอมเรื่องทางเดินที่แปลงของที่ดินโฉนดเลขที่ 3224, 18056, 176464 และ 176465 ที่ดินโจทก์ถูกเวนคืนเพื่อสร้างทางพิเศษ สายรามอินทรา-อาจณรงค์ ทั้งแปลงจำเลยแจ้งว่าจะจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินให้แก่โจทก์ เป็นเงิน 1,836,175.43 บาท โจทก์มิได้คัดค้านและมิได้ยื่นอุทธรณ์เงินค่าทดแทนแต่จำเลยกลับเอาเงินค่าทดแทนไปฝากธนาคารออมสิน ในนามของโจทก์และในนามเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์อีก 45 ราย โจทก์ไปติดต่อขอรับเงินค่าทดแทนจากจำเลย ส่วนเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์อีก 45 ราย ไม่ได้ไปติดต่อขอรับเงินค่าทดแทนภายในเวลาที่กำหนดไว้ ซึ่งถือว่าหมดสิทธิที่จะได้รับเงินค่าทดแทนแล้วจำเลยจึงต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่โจทก์เพียงผู้เดียวแต่จำเลยไม่ยอมจ่ายเงินค่าทดแทนดังกล่าวให้แก่โจทก์ ขอให้บังคับให้จำเลยดำเนินการถอนชื่อเจ้าของสามยทรัพย์ทั้ง 45 ราย ที่มีชื่อร่วมกับโจทก์ในการที่จำเลยนำเงินค่าทดแทนไปฝากไว้ ณ ธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ ให้เหลือโจทก์แต่เพียงผู้เดียวเป็นเจ้าของ

บัญชี และให้จำเลยชำระเป็นดอกเบี้ยให้แก่โจทก์จากเงินค่าทดแทนที่โจทก์ได้รับจากจำเลยนับแต่วันที่จำเลยนำเงินไปฝากธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่จนกว่าจำเลยจะถอนชื่อเจ้าของสามยทรัพย์ทั้ง 45 ราย ออกจากบัญชีเงินฝาก

จำเลยให้การว่า จำเลยไม่ได้โต้แย้งสิทธิของโจทก์โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องการที่เจ้าของที่ดินสามยทรัพย์อีก 45 รายไม่ไปติดต่อขอรับเงินค่าทดแทนภายในเวลาที่กำหนด ไม่มีผลทำให้หมดสิทธิที่จะได้รับเงินค่าทดแทน จำเลยจะจ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินต่อเมื่อปรากฏว่าโจทก์และเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์ทำความตกลงกันได้หรือยินยอมให้จำเลยจ่ายเงินดังกล่าวแต่เจ้าของที่ดินสามยทรัพย์ไม่ได้มาติดต่อขอรับเงินค่าทดแทนภายในเวลาที่กำหนดไว้ จึงไม่อาจทราบได้ว่าการตกลงยินยอมกันได้หรือไม่ จำเลยจึงต้องนำเงินค่าทดแทนที่ดินไปฝากธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ในนามโจทก์ และเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์ จำนวน 45 ราย ตามมาตรา 13 มาตรา 29 และมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 และตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินค่าทดแทนไปวางต่อศาล หรือสำนักงานวางทรัพย์หรือฝากไว้กับธนาคารออมสินตามกฎหมายการกระทำของจำเลยไม่ได้เป็นเหตุให้โจทก์เสียหาย เจ้าของบัญชีเงินฝากมีสิทธิได้รับดอกเบี้ยจากธนาคารออมสินอยู่แล้วจำเลยไม่ต้องรับผิดชอบใช้ดอกเบี้ยแต่อย่างใด ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้เพิกถอนเงื่อนไขการวางเงินค่าทดแทนเฉพาะส่วนที่เป็นเงินค่าทดแทนที่ดิน จำนวน 1,750,000 บาท ซึ่งจำเลยนำไปฝากธนาคารออมสิน สำนักงานใหญ่ในนามของโจทก์ร่วมกับเจ้าของสามยทรัพย์ ให้โจทก์มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน 1,750,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น เนื่องจากเงินฝากจำนวนดังกล่าวตั้งแต่วันที่จำเลยฝากเงินเป็นต้นไป คำขออื่นนอกจากนี้ให้ยก

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาคณะคดีปกครองวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยในชั้นฎีกาตามฎีกาของจำเลย โจทก์มีสิทธิรับเงินค่าทดแทนที่ดินจำนวน 1,750,000 บาท ซึ่งจำเลยนำไปฝากธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ในนามของโจทก์เจ้าของภารยทรัพย์ร่วมกับเจ้าของสามยทรัพย์หรือไม่ โดยจำเลยฎีกาว่าในกรณีที่ที่ดินที่อยู่ในเขตที่จะต้องเวนคืนอยู่ในบังคับการจำยอมเป็นประโยชน์แก่เจ้าของที่ดินสามยทรัพย์แปลงอื่นเป็นกรณีที่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ มาตรา 29หาอยู่ในบังคับแห่งมาตรา 18(6) ไม่ และเมื่อเจ้าของภารยทรัพย์และเจ้าของสามยทรัพย์มิได้ตกลงกันในเรื่องค่าทดแทนแล้ว จำเลยชอบที่จะนำเงินค่าทดแทนไปวางทรัพย์ไว้เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของภารยทรัพย์และเจ้าของสามยทรัพย์ตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 นั้น เห็นว่า พระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พ.ศ. 2530 มาตรา 13 วรรคหนึ่ง บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีมีอำนาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้การเวนคืนที่ได้มีการออกพระราชกฤษฎีกาเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนได้หากปรากฏว่าการเวนคืนนั้นหากเนิ่นช้าไปจะเป็นอุปสรรคอย่างมากต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมหรือประโยชน์ของรัฐอันสำคัญอย่างอื่นและเมื่อคณะรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษากำหนดให้การเวนคืนนั้นเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วนแล้วมาตรา 13 วรรคสอง บัญญัติให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ที่มีอำนาจเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นได้ก่อนที่จะมีการเวนคืนแต่ต้องมีหนังสือแจ้งให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นทราบล่วงหน้า

หน้าไม่น้อยกว่า 60 วันและเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ต้องจัดให้มีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนที่กำหนดขึ้นตามมาตรา 9 โดยให้จ่ายเงินค่าทดแทนที่ดินก่อนการเข้าครอบครองหรือใช้ที่ดินแต่ต้องไม่เกินราคาเบื้องต้นที่คณะกรรมการกำหนดตามมาตรา 9 หากเป็นกรณีที่ไม่อาจตกลงกันได้ให้เจ้าหน้าที่วางเงินค่าทดแทนและมีอำนาจเข้าครอบครองหรือใช้อสังหาริมทรัพย์นั้นและในมาตรา 13 บรรคท้ายให้นำมาตรา 29 และมาตรา 31 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เมื่อกรณีการเวนคืนที่ดินของโจทก์นี้คณะรัฐมนตรีได้ประกาศให้การเวนคืนเป็นกรณีที่มีความจำเป็นโดยเร่งด่วนเจ้าหน้าที่จึงต้องจัดให้มีการจ่ายหรือวางเงินค่าทดแทนขึ้นตามมาตรา 13 บรรคสอง ต้องนำมาตรา 29 และมาตรา 30 มาใช้บังคับโดยอนุโลมตามมาตรา 13 บรรคท้าย ซึ่งมาตรา 29 บัญญัติว่า "ในกรณีที่มีการจำนองบุริมสิทธิ หรือทรัพย์สินอย่างอื่นเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่มีหนังสือแจ้งให้ผู้รับจำนองผู้ทรงบุริมสิทธิหรือผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวมาขอรับชำระหนี้หรือรับชดใช้จากเงินค่าทดแทนสำหรับอสังหาริมทรัพย์นั้นภายในหกสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง และในระหว่างนั้นยังมีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น แต่เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจำนองผู้ทรงบุริมสิทธิหรือผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวได้ ก็ต่อเมื่อคู่กรณีตกลงกันได้แล้ว ถ้าคู่กรณียังมีปัญหาโต้แย้งกันอยู่ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่วางเงินค่าทดแทนไว้ตามมาตรา 31 โดยพลัน และมีหนังสือแจ้งให้คู่กรณีฟ้องคดีต่อศาล"จึงเห็นควรวินิจฉัยก่อนว่า คำว่า ทรัพย์สินอย่างอื่นเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนและคำว่าผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวตามมาตรา 29 มีความหมายถึงเจ้าของที่ดินสามยทรัพย์สินในคดีนี้หรือไม่ หรือเป็นกรณีที่อยู่ในบังคับของมาตรา 18(6)ที่บัญญัติว่า "เงินค่าทดแทนนั้นให้กำหนดให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้(6) บุคคลผู้เสียสิทธิในการใช้ทาง วาง

ท่อน้ำ ท่อระบายน้ำสายไฟฟ้าหรือสิ่งอื่นซึ่งคล้ายกันผ่านที่ดินที่ต้องเวนคืนนั้นตาม มาตรา 1349 หรือมาตรา 1352 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในกรณีที่ บุคคลเช่นนั้นได้จ่ายค่าทดแทนในการใช้สิทธิดังกล่าวให้แก่เจ้าของที่ดินที่ต้อง เวนคืนแล้ว" เห็นว่า บทบัญญัติมาตรา 18(6)ระบุไว้ชัดเจนว่าบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงิน ค่าทดแทนตามมาตรา 18(6)นั้น หมายถึงบุคคลผู้เสียสิทธิในการใช้ทางตามมาตรา 1349 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ซึ่งเป็นกรณีเกี่ยวกับทางจำเป็นโดย เฉพาะหาได้หมายความว่ารวมถึงผู้ได้สิทธิในการใช้ทางเป็นการจำยอมโดยประการอื่น ดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยไม่และเมื่อมาตรา 29 บัญญัติถึงทรัพย์สินอย่างอื่นเหนือ อสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนไว้แล้วซึ่งทางการจำยอมในคดีนี้เป็นทรัพย์สินอย่าง หนึ่งจึงต้องบังคับตามบทบัญญัติที่มีบัญญัติไว้โดยเฉพาะหาอาจนำมาตรา 18(6) มา ใช้บังคับแก่กรณีนี้ตามมาตรา 4 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในฐานะที่ เป็นบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งดังที่ศาลล่างทั้งสองวินิจฉัยได้ไม่ดังนั้น ในกรณีที่ เจ้าของที่ดินสามยทรัพย์ได้สิทธิในการจำยอมเหนือที่ดินแปลงอื่นโดยทางอื่น นอกจากบทบัญญัติมาตรา 18(6)จึงต้องบังคับตามมาตรา 29 คือ ต้องถือว่าเจ้าของ สามยทรัพย์ทั้ง 45 ราย เป็นผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินในที่นี้ก็คือทางการจำยอม เหนือที่ดินของโจทก์ที่อยู่ในเขตที่จะต้องเวนคืนตามมาตรา 29 คดีมีปัญหาที่ต้อง วินิจฉัยต่อไปว่า เมื่อจำเลยได้แจ้งต่อเจ้าของสามยทรัพย์ทั้ง 45 รายให้มารับخذใช้ จากเงินค่าทดแทนสำหรับอสังหาริมทรัพย์นั้นภายใน 60 วันนับแต่วันรับแจ้ง แต่เจ้า ของสามยทรัพย์ทั้ง 45 ราย มิได้มาขอรับخذใช้จากเงินค่าทดแทนดังกล่าว จำเลย ขอบที่จะนำเงินค่าทดแทนดังกล่าวไปวางทรัพย์ไว้เพื่อประโยชน์แก่โจทก์เจ้าของการ ยทรัพย์และเจ้าของสามยทรัพย์ทั้ง 45 รายนั้น หรือไม่ ในปัญหานี้ได้พิเคราะห์มาตรา 16 วรรคหนึ่ง ที่บัญญัติถึงกรณีที่ได้มีพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ออกใช้ บังคับโดยให้กรรมสิทธิในอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนตกเป็นของเจ้าหน้าที่นับแต่ วันที่พระราชบัญญัตินี้ดังกล่าวใช้บังคับและในมาตรา 16 วรรคสองได้บัญญัติให้จำนอง

บุริมสิทธิหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเหนืออสังหาริมทรัพย์ที่ต้องเวนคืนเป็นอันสิ้นสุด โดยผู้รับจำนองผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือบุคคลผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวยังคง มีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้หรือรับชดใช้จากเงินค่าทดแทนสำหรับอสังหาริมทรัพย์นั้น อยู่ต่อไป แต่จะต้องร้องขอรับชำระหนี้หรือรับชดใช้ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับ หนังสือแจ้งตามมาตรา 28 หรือมาตรา 29 แล้วแต่กรณีความในมาตรา 16ดังกล่าว แม้จะใช้บังคับกับกรณีที่ได้มีพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ แต่เมื่อพิจารณา ประกอบกับมาตรา 29 ที่ได้กล่าวแล้วข้างต้นเห็นว่าถ้อยคำหรือหลักการในมาตรา 16 และมาตรา 29 นั้นเป็นหลักการอันเดียวกันกล่าวคือผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินจะต้องมาขอรับชดใช้จากเงินค่าทดแทนสำหรับอสังหาริมทรัพย์นั้นภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ซึ่งตามมาตรา 29 บัญญัติต่อไปว่าในระหว่างระยะเวลา 60 วันนั้น ยังมีให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่ เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นเว้นแต่คู่กรณี จะตกลงกันได้แล้ว ซึ่งหมายความว่าในระหว่างเวลา 60 วันนั้นถ้าผู้รับประโยชน์จาก ทรัพย์สินมาขอรับชดใช้จากเงินค่าทดแทนและตกลงกับเจ้าของหรือผู้ครอบครอง โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นได้จึงจะจ่ายเงินค่าทดแทนให้ตามที่คู่ กรณียตกลงกัน หากคู่กรณีตกลงกันไม่ได้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้า หน้าที่จะต้องนำเงินค่าทดแทนนั้นไปวางทรัพย์ตามมาตรา 31 แต่ในกรณีที่ผู้รับ ประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวมิได้ขอรับชดใช้จากเงินค่าทดแทนสำหรับ อสังหาริมทรัพย์นั้นภายในระยะเวลา 60 วัน ก็ไม่มีกรณีที่คู่กรณีจะตกลงกัน เจ้า หน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของ หรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์หาได้หมายความว่า เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายกับผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดัง กล่าวจะต้องตกลงกันก่อนจึงจะมารับเงินจำนวนดังกล่าวได้ดังที่จำเลยฎีกาไม่ เพราะ มิฉะนั้นแล้วก็ไม่จำเป็นที่จะต้องกำหนดระยะเวลา 60 วันให้ผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สิน

สิทธิจะต้องมาขอรับชดใช้จากเงินค่าทดแทนก่อนเพราะสามารถบัญญัติให้นำเงินค่า
ทดแทนไปวางไว้ ณ สำนักงานวางทรัพย์ได้เลย แล้วให้คู่กรณีที่ตกลงกันได้ไปรับเงิน
ที่วางไว้ ไม่จำเป็นจะต้องบัญญัติเงื่อนไขเป็นขั้นตอนดังกล่าว ข้อโต้แย้งของจำเลย
ในข้อนี้จึงฟังไม่ขึ้น เมื่อข้อเท็จจริงตามที่คู่ความรับกันฟังได้ว่า จำเลยได้แจ้งให้เจ้า
ของสามยทรัพย์ทั้ง 45 ราย มาขอรับชดใช้เงินค่าทดแทนสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่
จะต้องเวนคืนภายใน 60 วันแล้ว แต่เจ้าของสามยทรัพย์ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์จาก
ทรัพย์สิทธิดังกล่าวมิได้มาขอรับชดใช้จากเงินค่าทดแทนสำหรับอสังหาริมทรัพย์
ภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเช่นนี้จำเลยจึงมีหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้
แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้น หากชอบที่
จะนำเงินค่าทดแทนไปวางทรัพย์ไว้ตามบทบัญญัติมาตรา 31 ไม่เมื่อจำเลยมีหน้าที่
จะต้องจ่ายเงินค่าทดแทนสำหรับอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืนให้แก่โจทก์แต่
จำเลยนำไปวางทรัพย์ไว้ ณ สำนักงานออมสิน สำนักงานใหญ่โจทก์จึงชอบที่จะได้รับ
เงินดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นจากการวางทรัพย์นั้น ที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษามานั้น ศาลฎีกา
เห็นพ้องด้วยในผล ฎีกาของจำเลยทุกข้อฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ-สุรินทร์ นาควิเชียร-กนก พรพรรณรักษา)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น

มีข้อสังเกตตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2 ประการ 1. เจ้าของที่ดินสามยทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนหรือไม่ ข้อเท็จจริงในคดีนี้ที่ดินของโจทก์ตกอยู่ภายใต้การจำยอมของที่ดินบุคคลอื่นจำนวน 45 รายมีข้อน่าคิดว่า เจ้าของสามยทรัพย์ทั้ง 45 รายนี้ เป็นบุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนประเภทใดซึ่งศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์วินิจฉัยต้องกันว่าเจ้าของสามยทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนโดยตรงตามมาตรา 18(6) โดยนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 มาวินิจฉัยว่า เป็นบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่ง กล่าวคือเจ้าของสามยทรัพย์เป็นบุคคลประเภทเดียวกับผู้เสียหายในการใช้ทาง วางท่อน้ำ ท่อระบายน้ำ สายไฟฟ้าหรือสิ่งอื่นที่คล้ายกัน ส่วนศาลฎีกาเห็นว่า เจ้าของสามยทรัพย์เป็นผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนทางอ้อมตาม มาตรา 16 และมาตรา 29 ในกรณีความเห็นแตกต่างกันนี้ ผู้หมายเหตุเห็นว่า การที่จะนำประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 4 มาใช้ในฐานะบทกฎหมายใกล้เคียงอย่างยิ่งนั้นจะต้องไม่มีบทกฎหมายโดยตรงบัญญัติไว้ศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกาเห็นต้องกันว่า เจ้าของสามยทรัพย์มิใช่บุคคลผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนโดยตรงตาม มาตรา 18 ดังนั้น เมื่อมิใช่บุคคลตาม มาตรา 18 แล้วก็ต้องดูว่าบทบัญญัติของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ฯ ได้บัญญัติไว้ในเรื่องสิทธิของเจ้าของสามยทรัพย์หรือไม่ เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าตาม มาตรา 16 วรรคสองและมาตรา 29 ได้บัญญัติถึงผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนทางอ้อมไว้ถึงบุคคล 3 ประเภทคือ ผู้รับจ้างเอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ และผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวเมื่อปรับข้อเท็จจริงเข้ากับข้อกฎหมายแล้วจะเห็นได้ว่าการจำยอมนั้นเกิดขึ้นโดยผลทางกฎหมายเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง(คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1291-1292/2538) ดังนั้นเจ้าของสามยทรัพย์ซึ่งได้รับประโยชน์ในการใช้การจำยอม ซึ่งเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งเจ้าของสามยทรัพย์จึงเป็นผู้รับประโยชน์จาก

ทรัพย์สินตามมาตรา 16 วรรคสอง และมาตรา 29 ด้วยเหตุนี้คำวินิจฉัยของศาลฎีกาจึงถูกต้องและชอบด้วยบทบัญญัติของกฎหมายแล้ว 2. การที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนทางอ้อมไม่มารับเงินค่าทดแทนภายในกำหนด 60 วัน นับแต่วันได้รับหนังสือ เจ้าหน้าที่ต้องจ่ายเงินค่าทดแทนให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนโดยตรงหรือไม่จากบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์มาตรา 16 วรรคสอง และมาตรา 29 นั้น ถ้าหากอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนติดจำนอง บุริมสิทธิ หรือทรัพย์สิน เมื่อพระราชบัญญัติเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ใช้บังคับแล้ว สิทธิดังกล่าวต่าง ๆ จะเป็นอันสิ้นสุดลงตาม มาตรา 16 วรรคสอง เพียงแต่ผู้รับจำนองผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินดังกล่าวมีสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้หรือรับชดใช้เงินจากค่าทดแทนสำหรับอสังหาริมทรัพย์นั้น โดยเจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่จะต้องมีหนังสือแจ้งให้บุคคลดังกล่าวมาขอรับชำระหนี้หรือรับชดใช้จากเงินค่าทดแทนภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ซึ่งผู้รับจำนอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ ผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินจะต้องร้องขอชำระหนี้หรือรับชดใช้ภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งอย่างไรก็ตามในระหว่างที่รอให้บุคคลดังกล่าวมาขอรับชำระหนี้หรือรับชดใช้นั้น กฎหมายห้ามมิให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้าที่หรือผู้รับมอบหมายจะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจำนอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินได้ก็ต่อเมื่อได้มีการตกลงกันระหว่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายกับผู้รับจำนอง ผู้ทรงบุริมสิทธิหรือผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินแล้ว แต่ถ้าหากมีปัญหาโต้แย้งกันอยู่กฎหมายบังคับให้เจ้าหน้าที่หรือผู้รับมอบหมายจะต้องวางเงินค่าทดแทนไว้ที่ศาลหรือสำนักงานวางทรัพย์ กรมบังคับคดี หรือฝ่ายธนาคารออมสินโดยพลันตามมาตรา 31 กฎหมายมิได้บัญญัติว่า กรณีที่ผู้รับจำนองผู้ทรงบุริมสิทธิหรือผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินไม่มารับค่าทดแทนภายในกำหนดผลจะเป็นประการใดศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ และศาลฎีกาเห็นต้องกันว่า จะต้องจ่ายเงินค่า

ทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ผู้หมายเหตุยังไม่สนิทใจนักในการที่ศาลจะให้จ่ายเงินค่าทดแทนแก่เจ้าของหรือผู้ถูกเวนคืนทั้งนี้เพราะกรณีผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินนั้นผลกระทบกระเทือนคงน้อยเนื่องจากเจ้าของภารยทรัพย์ยังมีกรรมสิทธิ์ในภารยทรัพย์ทั้งแปลง เพียงแต่เสียสิทธิในการที่ต้องให้เจ้าของที่ดินสามยทรัพย์ใช้เป็นทางผ่านเท่านั้น ดังนั้นการที่ที่ดินของเจ้าของสามยทรัพย์และภารยทรัพย์ถูกเวนคืนด้วยกัน ผลกระทบกระเทือนที่เกิดขึ้นแก่เจ้าของสามยทรัพย์จึงเป็นเพียงเล็กน้อยหรือไม่กระทบกระเทือนเลยก็ได้ แต่ถ้าหากเป็นกรณีจำนอง หนี้จำนองเกือบเท่าราคาอสังหาริมทรัพย์หรือท่วมราคาอสังหาริมทรัพย์แล้ว เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายแทบจะไม่มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนอีกเลย แต่ถ้าหากว่าเพียงแต่ผู้รับจำนองไม่มาขอรับชำระหนี้ภายในกำหนด 60 วัน เจ้าหน้าที่จะต้องจ่ายเงินค่าทดแทนทั้งหมดให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย ผลที่เกิดขึ้นเท่ากับว่าสิทธิจำนองระงับไปโดยผู้รับจำนองมิได้รับประโยชน์อะไรจากการเวนคืนเลย เมื่อพิจารณา มาตรา 29 แล้วจะเห็นได้ว่า เป็นกรณีที่กฎหมายบังคับให้เจ้าหน้าที่เวนคืนจะต้องชำระหนี้ให้ผู้รับจำนอง ผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือชดใช้ให้ผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สิน การที่บุคคลดังกล่าวจะมารับเงินภายในกำหนดหรือไม่ น่าจะเป็นสิทธิของบุคคลดังกล่าวมากกว่าที่จะเป็นหน้าที่ ทั้งนี้เพราะการเวนคืนนั้นเป็นการลิดรอนสิทธิของบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด มิได้เกิดขึ้นจากความเต็มใจของบุคคลที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีการเวนคืนแล้วจะไปเพิ่มภาระให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง ก็ไม่น่าจะเป็นวัตถุประสงค์ของการเวนคืน และในการจ่ายเงินค่าทดแทนหรือราคาอสังหาริมทรัพย์ทุกกรณี กฎหมายก็บังคับให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจะต้องมีหนังสือแจ้งให้ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนมารับเงินค่าทดแทนก่อนภายในกำหนดที่เห็นสมควร เพียงแต่ไม่ระบุเวลาไว้ชัดเหมือนกรณีตามมาตรา 16 วรรคสองและมาตรา 29 เช่นมาตรา 28 เป็นต้นการที่ผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนไม่มารับเงินค่าทดแทนภายในกำหนดกฎหมายให้อำนาจเจ้าหน้าที่วางเงินค่า

ทดแทนตามมาตรา 31 เท่านั้นและการวางก็ต้องเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับค่าทดแทนทุกคน ดังนั้น การที่เจ้าของสามยทรัพย์ไม่ไปรับชดใช้จากเงินค่าทดแทนภายในกำหนด 60 วัน ก็ไม่น่าจะมีผลเป็นการให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินค่าทดแทนให้แก่เจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายไปทั้งหมด นอกจากนี้ตามมาตรา 29 ก็บัญญัติไว้ชัดว่าเจ้าหน้าที่จะจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจำนองผู้ทรงบุริมสิทธิหรือผู้รับประโยชน์ทรัพย์สินได้ก็ต่อเมื่อคู่กรณีตกลงกันได้แล้ว เหตุที่กฎหมายบัญญัติไว้เช่นนี้น่าจะสืบเนื่องมาจากมีต้องการให้เกิดความเสียหายระหว่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายกับผู้รับจำนองผู้ทรงบุริมสิทธิ หรือผู้รับประโยชน์จากทรัพย์สินนั่นเอง ศิริชัย วัฒนโยธิน